



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/225/2021
מס' בקשה: 1/226/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין א. שרייבר

תובעת: מלכיאל מיכל, ת.ז.
באמצעות ב"כ: עו"ד רינה חורי

נתבעים:	נגד	
1	סבן מרים, ת.ז. באמצעות ב"כ: עו"ד יגאל מדר	
2	אביתר עזרא דברה (נמחקה), אחר שלום יהודה 25, ירושלים	
3	אורלי דברה (נמחקה) בן יהודה 25, ירושלים	
4	מאיר רחמים (נמחקה), אחר שלום יהודה 25, ירושלים	

מבקשים: בתיק: 1/226/2021
מלכיאל מיכל, ת.ז.
באמצעות ב"כ: עו"ד רינה חורי
יד חרוצים 15, ירושלים

משיבים:	נגד	
1	סבן מרים, ת.ז. באמצעות ב"כ: עו"ד יגאל מדר	
2	דברה אביתר עזרא (נמחקה), ת.ז. שלום יהודה 25, ירושלים	
3	אורלי דברה (נמחקה) בן יהודה 25, ירושלים	
4	רחמים מאיר (נמחקה), ת.ז. שלום יהודה 25, ירושלים	

פסק דין



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/225/2021
מס' בקשה: 1/226/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

עניינו של פסק דין זה הוא השאלה האם מבנה שהרכיבה הנתבעת 1 (להלן – הנתבעת) בחצר הצמודה לדירתה בבית המשותף ברחוב שלום יהודה 25 בירושלים, הידוע כגוש 30116 חלקה 20 (להלן – הבית המשותף) נעשה בניגוד לתקנון הבית המשותף ועל כן יש לפרקו.

1. בבית המשותף 5 דירות, וחל עליו תקנון מוסכם, שנרשם בעקבות פסק דין של המפקח על המקרקעין (דאז) מיום 9.1.1991 בתיק 29/88, ועיגן את הכרעות פסק הדין. התקנון המוסכם כולל בין היתר הוראות לעניין חלוקת חצר הבית המשותף והצמדת כל אחד מהחלקים, וכן שטחי רכוש משותף נוספים, בין בצמידות מיוחדת ובין בצמידות משותפת, לדירות בבית המשותף.

2. התובעת היא בעלת זכויות רלוונטיות באחת הדירות בבית המשותף, והנתבעת 1 היא בעלת דירה אחרת. יתר הנתבעים אף הם בעלי זכויות בדירות בבית המשותף.

תמצית טענות הצדדים

3. לטענת התובעת, הנתבעת בנתה בחצר הצמודה לדירתה חדר בניגוד להוראות התקנון המוסכם. לטענתה, הנתבעת עצמה נקטה בהליך כלפי התובעת, בתיק 30/22 בו ביקשה בין היתר לתקן את הוראת התקנון כך שתאפשר בניית פרגולות, ועל כן חל עליה השתק שיפוטי והיא אינה רשאית לטעון שהתקנון המוסכם מאפשר בניית פרגולות. כמו כן הנתבעת התנגדה לבניית ממ"ד בדירת התובעת בהסתמך על אותו תקנון.

לטענת התובעת, הבניה האמורה מהווה חדר ולא פרגולה, שכן היא סגורה מכל צדדיה, ואף אם אינה טעונה היתר בניה, היא מהווה תוספת בניה ומנוגדת לתקנון המוסכם. לטענתה, הרקע של פסק הדין בעקבותיו שונה התקנון משליך על כוונת הצדדים שלא לאפשר כל בניה שהיא בבית המשותף ללא הסכמה של כל בעלי הדירות.

עוד לטענת התובעת, העובדה שפסק הדין בהליך 29/88 החריג סככה לעניין דירת התובעת, היא רק משום שהייתה קיימת סככה קודם לכן ופסק הדין התיר להעביר אותה למקום אחר, ומכל מקום החדר שבנתה הנתבעת אינו בגדר סככה.

לטענתה הנתבעת פעלה בחוסר תום לב, תוך שהמשיכה בבנייה האמורה למרות התנגדותה של התובעת.

לפיכך ביקשה התובעת צו עשה שיורה לנתבעת לפרק את המבנה שבנתה בחצר ביתה.

4. לטענת הנתבעת, היא התקשרה בהסכם בשנת 2020 עם הנתבע 4 לחלוקה בעין של החצר הצמודה לדירתה ולדירתו, באופן שהחלק בו בוצעה הבניה הפך לקניינה הבלעדי. בעקבות כך, בנתה במקום פרגולה. לטענתה, למרות שהגיע למקום פקח העירייה, בעקבות תלונות התובעת, תיק התלונות נסגר בשל העובדה שלא נדרש היתר לבניית הפרגולה.

לטענתה, על פי הוראות התקנון אין מניעה לבצע בניה קלה ללא הסכמת כל בעלי הדירות. זאת הן משום שהתקנון איפשר התקנת סככה לדירת הנתבעת 2 והן משום שהתקנון מאפשר שימוש רגיל וסביר בחצרות הצמודות, ובניית פרגולה היא שימוש מסוג זה, ואף



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/225/2021
מס' בקשה: 1/226/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

קיימת פרגולה נוספת בבית המשותף בדירת הנתבעת 2. לטענתה יש לפרש את התקנון כאוסר בניה הטעונה היתר בניה ומנצלת את זכויות בעלי הדירות, ללא הסכמת יתר בעלי הדירות. אך ביצוע עבודות שאינן דורשות היתר בניה ואינן מנצלות את אחוזי הבניה המשותפים, אינו טעון הסכמה של כל בעלי הדירות.

לחלופין טוענת הנתבעת שיש להתיר את בניית הפרגולה מכוח חובת תום הלב שעה שהתובעת עצמה הגדילה מרפסת בדירתה והחלה בעבר בבנייה מאסיבית בניגוד להוראות התקנון. לטענתה, מטרת ההליך היא לגרום לה אי נוחות ולהתעמר בה.

לטענתה, על פי מבחני הפסיקה, אין מקום לתת את הסעד המבוקש שכן לא מדובר בפגיעה משמעותית בזכות התובעת, אם בכלל, ומתן הסעד יגרום להפסד משמעותי לנתבעת. זאת נוסף על חוסר תום הלב שנטען של התובעת.

ההליך

5. בדיון מקדמי שהתקיים ביום 1.3.2022 נמחקו הנתבעים 2-4 מכתב התביעה. בנוסף, הסכימו הצדדים שיתקיים ביקור בבית המשותף, ולאחריו הצדדים יגישו סיכומים בכתב לצורך מתן פסק דין. הסכמת הצדדים קיבלה תוקף של החלטה.
6. לפיכך התקיים ביום 3.5.2022 ביקור בבית המשותף, ולאחר מכן נקבע התיק לסיכומים בכתב לצורך מתן פסק דין.
7. להשלמת התמונה אוסיף כי לאחר הגשת התביעה הגישה הנתבעת תביעה כנגד התובעת ויתר הנתבעים, בתיק 30/22 וההליך עודו מתנהל.

דיון והכרעה

האם קיים השתק שיפוטי?

8. טענת התובעת בדבר קיומו של השתק שיפוטי נדחת כפי שאפרט להלן.
9. ראשית, אמנם בכתב התביעה בתיק 30/22 ביקשה הנתבעת (שם התובעת) לתקן את התקנון המוסכם באופן שתתווסף לו האפשרות להתקין מצללות (פרגולות) בבית המשותף, אך לטענתה באותו כתב התביעה, מדובר בתיקון התואם את פרשנות התקנון. לפיכך לא ניתן לקבוע שהדבר מנוגד לעמדתה בהליך זה, שפרשנות התקנון מתירה הקמת פרגולה, וניתן לפרש את בקשת הסעד האמור באותו כתב התביעה כבקשה לתיקון המבהיר את התקנון ולא תיקון המשנה אותו.
10. שנית, הסעד האמור שהתבקש בכתב התביעה באותו הליך, שעניינו תיקון התקנון המוסכם, אינו בסמכות ערכאה זו, לאור הוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן – **חוק המקרקעין**), הקובעת את העניינים הנמצאים בסמכות המפקח על רישום מקרקעין. יתר על כן, בהודעה מיום 21.3.2022, עוד לפני שהוגש כתב הגנה באותו הליך, ביקשה הנתבעת למחוק את הסעד האמור, והדבר הותר לה, ועל כן בכתב התביעה המתוקן הקיים כיום, לא מתבקש הסעד האמור. משכך, מלכתחילה לא היה מקום לבקש את הסעד



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/225/2021
מס' בקשה: 1/226/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

האמור במסגרת אותו הליך, ואותו סעד אף נמחק לפני שנדון, כך שלא ניתן לראותו כעמדה של הנתבעת, המשתיקה אותה מלטעון טענות אחרות בהליך אחר, אף אם הן מנוגדות לאותה עמדה.

11. משכך, אין מקום לטענה כי הנתבעת מושתקת מלטעון שיש לפרש את התקנון המוסכם כך שהוא מתיר התקנת פרגולות.

תיאור המבנה נשוא המחלוקת

12. במסגרת הביקור במקום נמצא כי משני צדי החצר הצמודה לדירת הנתבעת קיימת גדר גבוהה. החצר מקורה בגג פרגולה, אשר נראה כי שלביה שהיו פתוחים בעת הביקור ניתנים לסגירה. משלושת צדי הקירוי האמור, שאינם קיר הדירה, קיימים מסילות וחלונות מזכוכית שקופה שהיו פתוחים בעת הביקור (מקופלים לצד המסילה) וניתנים לסגירה. בתוך הסגירה יש מכונת כביסה, משטח נירוסטה, כיור, גריל, מקרר ומיקרוגל. רצפת הסגירה היא דק מעץ. במהלך הביקור הודגמה סגירת הגג. הגג נסגר כמעט לחלוטין למעט סדקים צרים בקצותיו (רוחב הסדקים בממוצע כ-10 ס"מ).

13. באשר ל"סככות" הקיימות בבית המשותף לטענת הנתבעת, נצפו בביקור במקום שני גגונים ישנים השייכים לדירת הנתבעת 2, הסגורים מצדיהם, אשר ניכר שהם קיימים במקום עשרות שנים.

פירוש הוראות התקנון המוסכם

14. ההוראות הרלוונטיות בתקנון המוסכם, אשר עגנו את הכרעות פסק הדין בתיק 29/88, קובעות לעניין בניה על השטח המוצמד כדלקמן (בעמוד 7 לתקנון):

"אין בהצמדות המיוחדות ו/או המשותפות שנקבעו לעיל כדי להקנות לבעל דירה כלשהו את הזכות לבנות ו/או לבצע תוספת בניה כלשהי על השטח המוצמד ו/או על כל שטח אחר של הבית. כל עבודת בניה ו/או תוספת בניה טעונה הסכמתם בכתב של כל בעלי הדירות בבית."

15. בעמוד 4 לתקנון נקבע שעל מלכה (בעלי הזכויות בדירת התובעת) לסלק סככה מעץ שהייתה מוצבת בחצר שהוצמדה לדירה אחרת, ולהתקינה במקום אחר אם תמצא לנכון, בשטח שיוקצה לה בצמידות מיוחדת.

16. בפסיקה נקבע שתקנון מוסכם של בית משותף הוא הסכם בין בעלי הדירות לבין עצמם, ומשנרשם בפנקס הבתים המשותפים ניתן לו מעמד קנייני [ר' לעניין זה רע"א 3463/11 **עזבון המנוח אהרונל שלמה ואח' נ' עופר מרכזים בע"מ** (נבו 16.01.2013)].

17. על תפקידו של התקנון ניתן ללמוד מדברי בית המשפט העליון בדנ"א 20/73 **יעקב שמע נ' נחמה סדובסקי, ו-21 אח'**, כח (1) 730, 736 (1974): "עיקרו ומטרתו של התקנון הוא להשכין שלום בין דיירי בית משותף ולאפשר חייהם בצוותא תוך כדי שמירת זכויות כולם גם יחד; מכאן התקנה שאיש מהם אינו יכול להביא כל שינוי שיש בו כדי להפחית מערך הדירה של שכנו אלא בהסכמתו של אותו השכן. אמת נכון הדבר שהמביא את השינוי עושה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/225/2021
מס' בקשה: 1/226/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בתוך שלו בלבד; אבל זכות העשייה בתוך שלו, אף מכוח בעלות, כפופה להגבלות לפי דין או לפי הסכם (סעיף 2 לחוק המקרקעין) ואין בזכות הבעלות כשלעצמה כדי להצדיק עשיית דבר הגורם נזק או אי-נוחות לאחר (סעיף 14, שם)."

18. מכיוון שהתקנון המוסכם הוא בגדר הסכם, יש לפרשו בהתאם לכללים החלים על פרשנות הסכמים.

19. סעיף 25(א) **לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג – 1973** קובע לעניין פרשנות חוזה:

"חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין, ואולם אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו."

במאמר מוסגר אציין שאמנם הסעיף תוקן בשנת 2011, לאחר רישום התקנון, אך הפסיקה שנתנה לאחריו קובעת כי התיקון לא שינה את המצב המשפטי שקדם לו על פי הלכת אפרופים [ע"א 4628/93 מדינת ישראל נ' אפרופים שיכון ויזום בע"מ, פ"ד מט(2) 265 (1995)] וכי גם לאחר התיקון יש לפרש חוזה לפי לשונו ונסיבותיו במקביל [רע"א 3961/10 המוסד לביטוח לאומי נ' סהר חברה לתביעות בע"מ, סה(2) 563 (2012)].

20. בענייננו, לאור ההסכמה הדיונית שבין הצדדים, הבסיס לפרשנות התקנון הם הדברים שנצפו בעת הביקור במקום, וכן הנסיבות רישום התקנון כפי שהן עולות מהמסמכים שהוגשו במסגרת ההליך, שאין מחלוקת בין הצדדים לעניין עצם קיומם.

21. השאלה המרכזית העומדת בהקשר זה להכרעה היא האם מה שהתקינה הנתבעת בחצר הצמודה לדירתה (שייקרא להלן מטעמי נוחות – הסגירה) מהווה "תוספת בניה" על פי התקנון, ועל כן מצריך הסכמה של כל בעלי הדירות, או שהתקנתו מהווה "שימוש רגיל וסביר" על פי התקנון, ועל כן לנתבעת הייתה זכות להתקינה.

22. פסק הדין שניתן בתיק 34/88, שבעקבותיו נרשם התקנון, ניתן בהליך שנוהל בין אמה של התובעת לבין יתר בעלי הדירות שהיו אותה עת בבית המשותף, ובכללם מי שהיו בעלי הזכויות בדירת הנתבעת באותה עת. בכל הנוגע לזכויות הנתבעת בדירתה, הרי שהיא באה בנעלי מוכרי הדירה, וכל טענה שהבעלים הקודמים היו מנועים מלטעון, ניתן להעלות גם כלפיה [ר' ע"א 402/80 "אתגר" הקלוב הישראלי החדש למסחר ביהלומים בע"מ נ' מ.ב.א. החזקות ונכסים בע"מ, לה(3) 309 (1981)]. מכל מקום, כאמור, הכרעות פסק הדין עוגנו בתקנון הבית המשותף, ותקנון הבית המשותף מחייב כל בעל דירה בבית המשותף, לרבות מי שרכש דירה בבית המשותף לאחר רישום התקנון.

23. האמור באותו פסק הדין רלוונטי לנסיבות רישום התקנון, שכן התקנון נרשם בעקבותיו ומשקף את קביעותיו.

מפסק הדין עולה כי בין בעלי הדירות התנהלו הליכים משפטיים רבים, ובמסגרת ההליך נשוא פסק הדין הסכימו שלאחר ביקור המפקח במקום ושמיעת בעלי הדין, יבצע המפקח חלוקה של הרכוש המשותף על פי שיקול דעתו הבלעדי והכרעתו תהיה סופית, תירשם בתיק הבית המשותף, ותחייב את הצדדים ואת חליפיהם (ר' סעיף 4 לפסק הדין).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/225/2021
מס' בקשה: 1/226/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

24. טרם קבע המפקח את החלוקה בפסק הדין, ציין ששתי מגמות עיקריות הנחו אותו במסקנותיו:

"האחת – לתת ביטוי משפטי מדויק צודק ונכון ככל האפשר למצב העובדתי הקיים ממילא בשטחים השונים של הבית, וזאת על מנת לא לגרום לשינוי דרסטי בסטטוס-קוו העלול לזעזע לחלוטין את מערכת היחסים שבין בעלי הדין, המעוררת דיה גם בלאו הכי. והשניה – ליצור תשתית של נורמות שימנעו ויצמצמו בעתיד עד למינימום את החיכוכים האפשריים שבין בעלי הדין בבית זה." (סעיף 6 לפסק הדין)

25. בפסק הדין המפורט, התייחס המפקח לזכויות רבות של הצדדים, אף מעבר לפירוט המקובל בבית משותף מסוג זה, ככל הנראה לאור המגמות האמורות. כך לדוגמה קבע המפקח זכות חניה בשטח המהווה צמידות משותפת של 3 מהדירות לבעלי אותן דירות, אך אסר חנייה בשטח האמור בימי עבודה רגילים בשעות העבודה (שפורטו בפסק הדין). באשר לסככה שהייתה שייכת לדירת התובעת והייתה מוצבת בשטח שהמפקח החליט להצמידו לדירות אחרות, נקבע שבעלת הדירה תסלק את הסככה מאותה חצר ותוכל להתקנה במקום אחר שהוקצה לה בצמידות מיוחדת (עמוד 6 לפסק הדין).

26. באשר לחצר נשוא ההליך, נקבע בפסק הדין שניתן לעשות בה "שימוש רגיל בסביר". ביטוי זה של "שימוש רגיל וסביר" נקבע בנוגע רק בנוגע לשתי הצמידויות **המשותפות** שנקבעו בפסק הדין (ר' סעיף 4ב וסעיף 5ד לתקנון המוסכם אשר עיגנו את הקביעות בהקשר זה), ולא בנוגע לכל השטחים. מהשימוש בביטוי בהקשרים אלו עולה שכוונת הביטוי הייתה שבמערכת היחסים שבין בעלי הדירות שיש להם חצר צמודה משותפת, השימוש באותה חצר על ידי אותם בעלי דירות יהיה רגיל וסביר, זאת כדי למנוע חיכוכים במערכת היחסים שבין בעלי הצמידות המשותפת. לפיכך איני סבורה שיש בביטוי זה, שנועד לקבוע את השימוש המותר בחצרות שבצמידות משותפת, כדי להשליך על ענייננו.

אציין שאין מחלוקת בין הצדדים שאותה עת הייתה החצר חלק מצמידות משותפת לשתי דירות, ולאחר מכן השטח חולק בין שתי הדירות, כאשר הנתבעת ביצעה את הסגירה בשטח שלה. לפיכך, שעה שהחצר חולקה וכעת היא בשימוש הנתבעת בלבד, הרי שזכותה, כבעלת הזכויות בחצר, לעשות בה כל שימוש, אך זאת בכפוף ליתר סעיפי התקנון, כאשר הסעיף הרלוונטי לעניין זה הוא הסעיף האוסר בניה שהובא לעיל.

לאחר ההחלטה לעניין איסור הבניה הנוספת, לרבות בשטחים הצמודים, ציין כב' המפקח "לשם מניעת ספק הריני קובע כי אין האמור לעיל חל על התקנת דודי שמש ו/או אנטנה על גג הבית". מהגיגו של פסק הדין נראה שתוספת זו נדרשה משום שגג הבית נותר רכוש משותף של כל בעלי הדירות, ומשום שבאשר למתקנים אחרים, כגון שעוני חשמל ובלוני גז, שהיו מוצבים בחצרות שהוצמדו, הורה המפקח להעבירם לחצרות שהוצמדו לדירות שאותם הם משרתים.

27. פרשנות הסעיף האוסר בניה, בהקשר של פסק הדין ושל יתר סעיפי התקנון, תומכת במסקנה שהכוונה הייתה לחלק עד כמה שניתן גם בעין את הזכויות בבית המשותף בין בעלי הדירות, ולא לאפשר לאף אחד מהם לעשות שינוי משמעותי בבית המשותף או



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/225/2021
מס' בקשה: 1/226/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בזכויות השייכות לכולם, אלא בהסכמת כולם. הזכויות שנותרו משותפות לבעלי הדירות בבית המשותף אינן רק אחוזי הבניה הנדרשים כאשר מבוצעת בניה על פי היתר בניה, אלא גם הזכויות בגג המשותף (לגביו כאמור הוחרגה במפורש התקנת דודי שמש ואנטנות), וזכויות קנייניות נוספות כגון בקירות הבית המשותף המהווים רכוש משותף, המראה החיצוני שלו וכד'.

לפיכך, בהקשר זה, הלשון הגורפת של הסעיף האוסרת "לבצע תוספת בניה כלשהי" המתייחסת גם לחצרות צמודות, מחזקת את ההבנה, שכוונת כב' המפקח הייתה למנוע כל סוג של בניה קבועה, לאו דווקא כזו הדורשת היתר בניה. אם הייתה כוונה למנוע רק בניה על פי היתר בניה, לא הייתה מניעה לכתוב זאת במפורש, וכן אם הייתה כוונה שבעל דירה לא יבנה באופן הגורע מאחוזי הבניה של בעלי הדירות האחרים, גם אז ניתן היה לקבוע כללים לעניין חלוקת זכויות הבניה. היעדר התייחסות בתקנון להיבטים הנוגעים לזכויות בניה, תומכת בפרשנות כי התקנון בא לאסור כל בניה שהיא, לא רק כזו הכרוכה בצורך בקבלת היתר בניה או בשימוש באחוזי בניה.

28. אוסיף על כך, שהסכם ניתן לפירוש גם לאור התנהלות הצדדים לאחריו. מביקורי בבית המשותף אכן נוכחתי שלא נעשו בו שינויים משמעותיים נראים לעין במהלך השנים. מצבו החיצוני נצפה ככזה הקיים עשרות שנים. כמו כן מטענות הצדדים עלה שכאשר ביקשה התובעת להוסיף בניה על השטח הצמוד לדירתה, מיהרה הנתבעת לנקוט בהליך כדי למנוע את הדבר, מה שאכן מנע את הבניה.

29. אמנם פסק הדין שניתן הוא חריג ביחס להתנהלות הרווחת בבתים משותפים, וגורם למציאות נוקשה לבעלי הדירות, המגבילה מעבר לנהוג את היכולת שלהם להנות מקניינם, אך לאור הרקע לפסק הדין כפי שהוא מובא בו, עולה שכב' המפקח סבר שמצב היחסים בין בעלי הדירות לא מותיר ברירה אלא לכול אותם בהוראות ברורות שלא יאפשרו כל סטייה אשר עלולה להביא לחיכוכים משפטיים נוספים.

30. באשר ל"סככה" שהתיר המפקח להעבירה בהוראה שעוגנה בסעיף 5(ג) לתקנון המוסכם, הרי שההוראה בעניין זה נעשתה באופן דומה להתייחסות שנתנה למתקנים אחרים שהיו בחצר הבית המשותף, אשר עקב ההצמדות שנקבעו בתקנון, היה צורך להעבירם למקום אחר. באותו סעיף נקבע כי על בעלי דירת התובעת לסלק מחצר שהוצמדה לבעלי דירה אחרת את "הסככה מעץ" המוצבת שם ולהתקינה במקום אחר אם ימצאו לנכון, בשטח שיוקצה להם. כך לדוגמה נקבע בסעיפים 7(ב), 7(ג) ו-7(ד) בתקנון, הצורך להעתיק שעון חשמל, בלוני גז ומיכל דלק של בעלי דירות מסוימות, ממקום שהוצמד לדירה אחרת, לשטח שהוצמד לאותם בעלי דירות. הדגש הן בעניין הסככה אליה מתייחס התקנון והן בעניין במתקנים האחרים, היה על ההעברה מחצר אחת לאחרת עקב ההכרעה לעניין השטחים שיוצמדו לכל דירה.

מכיוון שכך, אני סבורה שלא הייתה כוונה בפסק הדין להתיר לבעלי דירות נוספים להתקין סככות נוספות, או להתיר התקנת סככות באופן כללי, אלא הכוונה הייתה לפעול במסגרת אותה מגמה שהתווה המפקח בפסק הדין, לפעול עד כמה שניתן בהתאם לסטאטוס קוו הקיים. לפיכך עקב קיומה של סככה לפני פסק הדין, הותר קיומה גם לאחריו, אולם לאור חלוקת השטחים כפי שנקבעה בפסק הדין, היה צורך להעתיקה ממקומה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/225/2021
מס' בקשה: 1/226/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

קיומם של הגגונים השייכים לדירת הנתבעת 2 אינם יכולים להועיל לנתבעת, שכן כאמור, בביקור במקום עלה שמדובר בגגונים המהווים קירוי לסגירות שבוצעו בדירת הנתבעת 2, כאשר ניכר שהן הגגונים והן הסגירות קיימים במקום עשרות שנים. הנתבעת לא טענה שגגונים אלו נוספו לאחר פסק הדין האמור, וגם לא טענה שמי מהשכנים אישר הקמת הגגונים האמורים. משכך, קיומם של הגגונים האמורים מתיישב יותר עם ההשערה שהיו קיימים כבר בעת פסק הדין בתיק 34/88, ולא נמצא מקום לתת להם התייחסות מיוחדת באותו פסק הדין, שכן לא מצא מקום לשנות את מצבם, לאור המגמה אליה התייחס כב' המפקח בפסק הדין "לתת ביטוי משפטי מדויק צודק ונכון ככל האפשר למצב העובדתי הקיים ממילא בשטחים השונים של הבית, וזאת על מנת לא לגרום לשינוי דרסטי בסטטוס-קוו העלול לזעזע לחלוטין את מערכת היחסים שבין בעלי הדין, המעוררת דיה גם בלאו הכי".

האם הסגירה בחצר הנתבעת היא "פרגולה" או "סככה"?

31. פרגולה כהגדרתה בדברי חקיקה, אינה כוללת קירות. ר' לדוגמה הגדרת פרגולה בסעיף 1 לתקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), תשס"ג-2003, ובסעיף 1 לתקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד-2014. לפיכך יש לדחות את טענת הנתבעת כי הסגירה האמורה מהווה "פרגולה". גם המילה "סככה", במובנה המקובל, משמשת לתיאור קירוי קל ללא קירות.

32. במקרה דנן, לא מדובר בפרגולה כהגדרתה בחוק, ולא ב"סככה" כמובנה המקובל, שכן למעשה הסגירה שבוצעה מאפשרת קירוי מלא של החצר, תוך סגירתה באופן כמעט מלא מכל צדיה.

כמו כן המתקנים שהיו בתוך הסגירה האמורה בעת ביקורי במקום, הכוללים מכונת כביסה, מקרר, מיקרוגל ועוד, הם מתקנים שמקובל לשים אותם בתוך הבית, ולא בחצר, אף לא בחצר מקורה.

מכאן שאופי הסגירה הוא אכן אופי של מבנה כמשמעותו בתקנון המוסכם, גם אם הוא עשוי מחומרים קלים.

נוסף על כך, בהיות מבנה זה צמוד פיזית לדירת הנתבעת, והכניסה אליו היא מתוך הדירה, הרי שהוא מהווה למעשה הרחבה של דירת הנתבעת, דבר שבוודאי נאסר בתקנון המוסכם ככל שלא קיימת הסכמה של כל בעלי הדירות.

33. יתר על כן, אף אם הסגירה האמורה הייתה עונה להגדרת "פרגולה", הרי שסעיפי החוק הרלוונטיים החוק מתייחסים לפרגולה כ"מבנה", ועצם היותה מבנה, הוא שהצריך קביעת כללים מיוחדים בדין המחריגים לגביה את הצורך בקבלת היתר בניה. משכך, גם אם הייתה הנתבעת צודקת בטענה שהסגירה האמורה עונה להגדרת פרגולה, לא היה בכך כדי להועיל לה, שכן התקנון המוסכם אוסר הוספה של כל מבנה, ללא קשר לשאלה האם הוא מצריך היתר בניה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/225/2021
מס' בקשה: 1/226/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

34. במצב דברים זה, גם אם עצם קיומו של מבנה כאמור אינו מביא לפגיעה משמעותית בדירת התובעת או ברכוש המשותף, לא ניתן להתירו, שכן כאמור מטרת הסעיף בתקנון הייתה בעיקרה לא מניעת פגיעה, אלא קביעת כללים ברורים לצורך מניעת חוסר בהירות אשר עלולה להביא לסכסוכים משפטיים נוספים.

35. למעלה מן הצורך אוסיף שגם אלמלא ההוראות הנוקשות שבתקנון הבית המשותף, ספק אם ניתן היה להתיר את בניית הסגירה של הנתבעת ללא ההסכמות הנדרשות בחוק, בשל העובדה שהיא כוללת קירות וגג היכול להיסגר באופן כמעט מלא, ועל כן נראה שהיא מהווה בפועל תוספת בניה לדירת הנתבעת. אף אם מדובר היה בפרגולה בלבד, לא בהכרח היה מקום לאשר זאת, שכן היה מקום לבחון את ההיבטים הנוגעים לשימוש סביר בהתאם לתנאי המקום והזמן, שכן מדובר בגג הפרגולה מחובר לקיר הבית המשותף המהווה רכוש משותף [ר' ע"א 381/66 לוי נ. לינקוביץ, פ"ד כ(4) 557], ויש בהתקנתו משום שינוי של צורת הבית.

36. מהאמור עולה כי הנתבעת לא הייתה רשאית להתקין את הסגירה האמורה, הכוללת את הקירוי העליון ואת המסילות וחלונות הזכוכית ב-3 צידיה.

37. יתר המתקנים שהיו בתוך הסגירה הם מתקנים ניידים, שאין מניעה להציבם בחצר פרטית, וככל שהנתבעת תמצא מקום להשאירם בחצר הצמודה לדירתה, איני מוצאת כל מניעה לכך. כמו כן, איני רואה כל מניעה להשארת הדק בחצר דירת הנתבעת, שכן אינו מהווה "מבנה". טענות התובעת באשר למטרדים העלולים להיגרם כתוצאה משימוש במתקנים כאמור לבישול וכד', אינן בסמכות ערכאה זו על פי סעיף 72 לחוק המקרקעין, ועל כן איני מוצאת מקום להכריע בהן, ולמעלה מן הצורך אוסיף שלאור ההסכמה הדיונית בין הצדדים, גם לא הוכח כל מטרד כאמור.

38. להשלמת התמונה, וכדי למנוע מחלוקות עתידיות, אוסיף כי אף שקיימת פסיקה המתירה הקמת פרגולות או סוככים בחצר או במרפסת פרטיות בתנאים מסוימים, הרי שבענייננו התקנון אוסר במפורש כל תוספת בניה שהיא, לרבות בשטחים המוצמדים, ועל כן הנתבעת, כמו גם יתר בעלי הדירות, אינם רשאים לבנות פרגולות בחצרות הצמודות לדירותיהם, כל עוד הוראות התקנון עומדות על כנן. אמנם מצב זה מגביל מאד את בעלי הדירות, אך כל עוד לא ישכילו בעלי הדירות להגיע להסכמות שייטיבו עם כולם, הרי שהמצב, כפי ש"הקפיא" אותו כב' המפקח בפסק הדין בהליך 34/88 יוותר על כנו, כדי שלא ליצור אי בהירות שתביא למחלוקות נוספות.

טענות לעניין תום הלב של התובעת

39. דין טענות הנתבעת בעניין זה להידחות. אף שהתובעת ביקשה בעבר לבצע תוספות בניה לדירתה, הרי שהנתבעת היא שהתנגדה לתוספת אלו ובעקבות כך התוספות לא בוצעו. לפיכך, לא ניתן לראות בכך שהתובעת מבקשת לממש כעת את זכותה כלפי הנתבעת, כפי שהנתבעת ביקשה לממש את זכותה כלפי התובעת בעבר, משום חוסר תום לב. גם טענותיה האחרות של הנתבעת באשר להתנהלות התובעת בהקשרים אחרים הנוגעים לבית המשותף, יכולה לכל היותר להקנות לנתבעת עילות תביעה בעניינים אלו (והנתבעת אכן



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/225/2021
מס' בקשה: 1/226/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הגישה תביעה כלפי התובעת), אך אין בה כדי להצביע על חוסר תום המקנה לנתבעת זכות לבנות בניגוד לתקנון.

40. הנתבעת מפנה להלכה שנקבעה ברע"א 6339/97 **רוקר נ' סלומון**, פד"י נה (1) 199 (להלן – **עניין רוקר**) לעניין דרישת תום הלב בעמידה על זכויות קנייניות. כפי שציננה הנתבעת, בפסק הדין האמור נקבעו ארבעה שיקולים שיש לשקול טרם מתן סעד של סילוק יד והריסת מבנה. האחד, עוצמתה של הזכות הקניינית שנפגעה: האם מדובר בזכות במקרקעין או במיטלטלין והאם מדובר בבעלות או בזכות אחרת, חלשה הימנה. השני, עוצמתה של הפגיעה בזכות, לרבות היקף הפגיעה ומשך הפגיעה. השלישי, משני בחשיבותו לקודמיו – הוא עוצמת התוצאות של הסרת הפגיעה לגבי הפוגע בזכות. השיקול הרביעי הוא התנהגותם של בעליהדין (שם, בעמוד 243).

אך בעניין **רוקר** נקבע גם כי "שיקול-הדעת של בית-המשפט, שבגדרו רשאי הוא שלא להיעתר לתביעה שמטרתה להגן על זכות בעלות או על זכות אחרת במקרקעין, הוא מוגבל ומצומצם ביותר ויופעל רק במקרים חריגים ונדירים" (שם, בעמוד 249).

41. בענייננו, באשר לשיקול הראשון אמנם מדובר בהריסת מבנה שנבנה על שטח פרטי, הצמוד לדירת הנתבעת, ולא למבנה שנבנה על שטח משותף, וכן, באשר לשיקול השני, ספק אם אכן מדובר בפגיעה משמעותית בתובעת, בהתייחס להיבט הפיזי של הבניה. יחד עם זאת, מדובר בהוראה מפורשת בתקנון המוסכם של הבית המשותף, ועל כן מדובר בהוראה בעלת מעמד קנייני, שהנתבעת היתה מודעת לה, גם אם נתנה לה פרשנות אחרת. פרשנות ההוראה, כעולה מהאמור לעיל, נועדה ליצור בהירות לצורך מניעת חיכוכים שיביאו להליכים משפטיים מסוג זה, ועל כן לא ניתן לראות חוסר תום לב ברצונה של התובעת לשמור על זכות זו. חריגה של הנתבעת מההוראה האמורה, עלולה להביא שוב למסכת של סכסוכים משפטיים, אולם ביקש למנוע פסק הדין בהליך 29/88 שנוהל בעבר בין בעלי הדירות. בנוסף, הנתבעת היתה מודעת להתנגדות התובעת לבניה האמורה, שכן התובעת הודיעה על התנגדותה כבר בתהליך הבניה ואף פנתה לעירייה ששלחה פקחים לצורך הפסקת הבניה. במצב דברים כאמור, אין מקום שהנתבעת תלין על חוסר תום לב של התובעת, שעה שזו עמדה על זכויותיה על פי התקנון כבר בשלב תחילת הבניה, ואילו הנתבעת בחרה להמשיך בבניה למרות התנגדות זו. יתר על כן, כאמור, הנתבעת עצמה עמדה על זכויותיה על פי אותו סעיף בתקנון, כאשר התובעת ביקשה בעבר לבנות תוספת לדירתה (גם אם מדובר בתוספת מסוג שונה).

משכך, אין מקום בנסיבות אלו להפעיל את החריג שנקבע בעניין **רוקר**, ולמנוע מהתובעת לעמוד על זכויותיה על פי התקנון.

במערכת היחסים שבין הצדדים בבית משותף זה, אשר הביאה לאותן הוראות נוקשות בתקנון, היתה מקום שהנתבעת תפנה בהליך להבהרת הוראות התקנון טרם הבניה, ככל שאכן סברה שההוראות מתירות לה את הבניה האמורה.

סיום

42. סוף דבר, התביעה בכל הנוגע לבניה שביצעה הנתבעת מתקבלת. על הנתבעת לפרק בתוך 60 יום את המסילות, קירות הזכוכית וקירוי שבחצר דירתה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/225/2021
מס' בקשה: 1/226/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

43. באשר להוצאות ההליך, בהתחשב בכך שהתביעה התקבלה, ויחד עם זאת בהסכמות הדיוניות שבין הצדדים, אשר הביאו לייעול ההליך, אני קובעת שעל הנתבעת לשלם לתובעת הוצאותיה בסך של 6,000 ₪.

ניתן היום, 19 אוקטובר 2022, כ"ד תשרי תשפ"ג, בהיעדר הצדדים.

**אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים**